

บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

๒.๑ การแยกผู้ต้องขัง

พระราชบัญญัติล้างมลทินมีบทบัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้ว ก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในฐานความผิดร่วมกันวิ่งราวทรัพย์มาก่อน โดยได้รับโทษและพ้นโทษไปแล้วก่อนที่พระราชบัญญัติล้างมลทินใช้บังคับ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อน กรณีจึงไม่เข้าองค์ประกอบของการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ซึ่งเคยต้องโทษมาแล้วที่จะถูกจัดชั้นให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวตามข้อ ๔๕ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบข้อ ๑๖ ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่วางหลักไว้ว่า นักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ซึ่งเคยต้องโทษมาแล้วและมาต้องโทษจำคุกในคราวนี้อีกภายใน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิดทั้งสองคราวไม่ใช่ความผิดฐานหลอกลวงหรือประมาท จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีคำสั่ง เรื่อง การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดในส่วนที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำกลางพิษณุโลก โดยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ต่อมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก เรื่อง การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาด

จัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดหล่มสักให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา ๙ เดือน ในฐานความผิดร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ และภายในเวลา ๕ ปี กลับมากระทำความผิดในคดีนี้อีก ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอความเป็นธรรมและการคิดอภัยโทษย้อนหลัง โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวนั้น เป็นไปตามข้อ ๔๕ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ที่กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ ให้จัดอยู่ในชั้นกลางจนกว่าจะมีการเลื่อนหรือลดชั้น เว้นแต่ได้เคยต้องโทษมาแล้วและมาต้องโทษจำคุกในคราวนี้อีกภายใน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิดทั้งสองคราวนั้นไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ให้อยู่ในชั้นเลว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อคดีแรกผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ทำให้ล้างมลทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ อีกทั้ง โจทก์ในคดีหลังนี้มีได้ฟ้องขอให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว จึงไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งคืนชั้นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งคิดวันลดโทษและคืนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง^๑ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบข้อ ๑๖^๒ ของระเบียบ

^๑ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๔๕ นักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ให้อยู่ในชั้นกลางจนกว่าจะมีการเลื่อนหรือลดชั้น เว้นแต่ได้เคยต้องโทษมาแล้ว และมาต้องโทษจำคุกในคราวนี้อีกภายใน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิดทั้ง ๒ คราวนั้นไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท ให้อยู่ในชั้นเลว

การเลื่อนหรือลดชั้นให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการของกรมราชทัณฑ์

^๒ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๑๖ การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ ๔๕ แห่งกฎกระทรวง เฉพาะผู้ต้องขังที่เคยต้องโทษมาแล้วให้ใช้หลักฐานตามหมายแดงแจ้งโทษที่มีมาตรา ๙๒ หรือ ๙๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙



กรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้ว เห็นได้ว่าเป็นการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ โดยนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ซึ่งเคยต้องโทษมาแล้วและมาต้องโทษจำคุกในคราวนี้อีกภายใน ๕ ปี นับแต่วันพ้นโทษคราวก่อน กับความผิดทั้งสองคราวไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว ในการนี้ สำหรับนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ซึ่งเคยต้องโทษมาแล้ว ให้ใช้หลักฐานตามหมายแดงแจ้งโทษที่มีมาตรา ๘๒ หรือ ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือหลักฐานจากทะเบียนรายตัว หรือหลักฐานจากศูนย์ข้อมูลกรมราชทัณฑ์ หรือหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตำรวจ มาประกอบในการพิจารณาจัดชั้นนักโทษเด็ดขาด ดังนั้น การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางก็ดี หรือนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวก็ดี จึงต้องพิจารณาว่านักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่นั้นเข้าเงื่อนไขโดยครบถ้วนที่จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวหรือไม่เป็นสำคัญ หากไม่เข้าเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่อาจจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดหล่มสักให้ลงโทษจำคุกเป็นเวลา ๙ เดือน ในฐานความผิดร่วมกันวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษหรือประมาท และได้พ้นโทษไปเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ต่อมา เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาฯ โดยมีบทบัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับการล้างมลทินโดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษจำคุกในฐานความผิดร่วมกันวิ่งราวทรัพย์มาก่อน ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มาต้องโทษอีกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอุทธรณ์ภาค ๖ ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในฐานความผิดต่อชีวิต ปล้นทรัพย์ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และลหุโทษ นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่ซึ่งไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าเงื่อนไขโดยครบถ้วนที่จะถูกจัดให้เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลวตามข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

หรือมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือหลักฐานจากทะเบียนรายตัว หรือหลักฐานจากศูนย์ข้อมูลกรมราชทัณฑ์ หรือหลักฐานจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร กรมตำรวจ ประกอบในการพิจารณาจัดชั้นนักโทษเด็ดขาดคนนั้น

ราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดชั้นนักโทษเด็ดขาด ในส่วนที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเลว โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกคำสั่งแก้ไขการจัดชั้นนักโทษเด็ดขาด ในส่วนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ที่ให้จัดนักโทษเด็ดขาดที่เข้าใหม่อยู่ในชั้นกลาง และคืบลิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีสิทธิได้รับตามกฎหมายย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙๘/๒๕๕๙)

๒.๒ วินัย

ข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโดยชัดแจ้งว่า ในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยโดยมีหรือคำ โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว ให้ดำเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดจากชั้นเดิมเป็นชั้นเลวมากทุกราย ซึ่งระเบียบดังกล่าวมิได้เปิดช่องให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาลงโทษทางวินัยสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดโทษตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ ในการกระทำความผิดได้แต่อย่างใด ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำตรวจค้นตัวนักโทษเด็ดขาดพบโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมด้วยแบตเตอรี่ จึงยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลาง และมีการดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนจนฟังเป็นที่ยุติว่า นักโทษเด็ดขาดคนดังกล่าวกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง การที่ผู้บัญชาการเรือนจำมีคำสั่งลงโทษลดชั้นนักโทษเด็ดขาดคนดังกล่าวจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางพิษณุโลก ต่อมา เจ้าหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังก่อนขึ้นเรือนนอน พบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง และแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์ดังกล่าว จำนวน ๑ ก้อน ซุกซ่อนอยู่ในกางเกงชั้นในของผู้ฟ้องคดีสวมใส่ จึงจับกุมและยึดสิ่งของดังกล่าว



ไว้เป็นของกลาง โดยผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพในขณะจับกุม ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งเรือนจำกลาง พิษณุโลกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีในกรณี ดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรลงโทษผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงแล้ว จึงมีคำสั่งเรือนจำกลาง พิษณุโลกลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ฐานมีหรือเก็บรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ อันเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ โดยให้ ลดชั้นนักโทษจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ซึ่งเดิมมีกำหนด ๓ เดือน รวมทั้งตัดจำนวนวันที่ ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๖๐ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนสำนึกในความผิดและให้การ รับสารภาพกับเจ้าพนักงานทันที คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกำหนดโทษที่หนักเกินสมควร และไม่เป็นธรรม จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์ แต่อธิบดี กรมราชทัณฑ์มิได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เปลี่ยนโทษทางวินัยผู้ต้องขังของผู้ฟ้องคดี เป็นโทษสถานเบา โดยให้ลดชั้นผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดลง ๑ ชั้น จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นดีมาก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลาง พิษณุโลก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของเรือนจำอย่างเคร่งครัดตามมาตรา ๓๑^๓ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ หากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ แล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินการและลงโทษทางวินัยได้ เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่และแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งของซึ่งต้องห้ามมิให้นำเข้ามา หรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙)^๔ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความ ในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมีโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมด้วยแบตเตอรี่ดังกล่าวไว้ในความครอบครองจึงเป็น

^๓ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๑ ผู้ต้องขังจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเรือนจำ

^๔ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๗๙ ข้อ ๑๒๗ สิ่งของต่อไปนี้ ห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำผิดวินัยตามข้อ ๑๐๘^๕ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลกมีอำนาจพิจารณาแล้วลงโทษลดชั้นผู้ฟ้องคดี จากชั้นเดิม เป็นชั้นเลวมากได้ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ประกอบกับข้อ ๑๐๓^๗ ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และข้อ ๑๔^๘ ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษลดชั้นผู้ฟ้องคดีจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมากนั้น เป็นการออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาดฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและโดยชัดแจ้งว่า ในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยโดยมีหรือคำ ... โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว ให้ดำเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดจากชั้นเดิม

^๕ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ข้อ ๑๐๘ ลดชั้น ฟังกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) มีหรือคำสั่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗

^๖ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ต้องขังคนใดกระทำความผิดวินัย ให้เจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาโดยต่องแท้ แล้วลงโทษสถานหนึ่งสถานใด หรือหลายสถานดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ลดชั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

ข้อ ๑๐๓ ผู้บัญชาการเรือนจำมีอำนาจลงโทษทุกสถานตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙

^๘ ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๑๔ การลดชั้นนักโทษเด็ดขาด นอกจากจะดำเนินการได้ในกรณีที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๔ แห่งกฎกระทรวงแล้ว ให้ดำเนินการลดชั้นนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดดังต่อไปนี้ คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กรณีมีหรือคำสั่งของต้องห้ามประเภทยาเสพติดให้โทษ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับสิ่งของดังกล่าว ซึ่งได้กระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิด ทั้งในฐานะเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุน ให้ลดชั้นจากชั้นเดิมเป็นชั้นเลวมากทุกราย



เป็นชั้นเลวมากทุกราย โดยระเบียบดังกล่าวมิได้เปิดช่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเรือนจำผู้มีหน้าที่พิจารณาลงโทษทางวินัยสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดโทษตามความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ในการกระทำความผิดได้ ประกอบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีรับสารภาพในทันทีที่ถูกจับกุมและให้การรับสารภาพต่อเนื่องตลอดมานั้น สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจค้นตัวผู้ฟ้องคดีพบโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่พร้อมด้วยแบตเตอรี่ จึงยึดสิ่งของดังกล่าวไว้เป็นของกลาง การให้การรับสารภาพดังกล่าวจึงมิใช่การรับสารภาพด้วยสำนึกในความผิดที่กระทำลง แต่เป็นเพียงการจำนนต่อพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งเท่านั้น กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถลดโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเรือนจำกลางพิษณุโลก ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี โดยให้ลดชั้นจากนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ กรณีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑๓/๒๕๕๙)

บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภาพทนายความ

๑.๑.๑ คำสั่งไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

กรณีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ จากกรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอได้อนุมัติให้บุคคลไม่ทราบชื่อ ชื่อสกุล และสัญชาติ ทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อของบุคคลอื่น อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว บุคคลดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและได้กระทำการซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสภาพทนายความมีมติไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความของบุคคลดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความต่อสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมติของคณะกรรมการสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุมัติคำขอของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จากกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเคยมีคำสั่งลงโทษ



ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ กระทำการโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับด้วยมูลเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญา โดยศาลจังหวัดพะเยาพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้จำคุกโดยไม่รอลงโทษ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อสมานายกพิเศษแห่งสมานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๖) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้บุคคลไม่ทราบชื่อ ชื่อบุคคล และสัญชาติ ทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อของบุคคลอื่นโดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ไม่มีการสอบสวนผู้ขอมีบัตร ไม่มีการตรวจสอบหลักฐานการจัดทำบัตรเดิมของผู้ขอมีบัตร ประกอบกับไม่มีการลงนามของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ผู้ถ่ายรูป และผู้พิมพ์ลายนิ้วมือ รวมถึงไม่มีการลงนามของพยานในบันทึกการรับรองบุคคลด้านหลังแบบคำขอมีบัตร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ อีกทั้ง การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ประกอบกับด้วยมูลเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดต่อพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน โดยศาลจังหวัดพะเยาพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๒ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงโทษ แม้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่น

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



อุทธรณ์คดีดังกล่าว และศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากตามคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๓ รู้ว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ แจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้จำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นนายทะเบียนบัตรประชาชนจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสาร และตามคำฟ้องของโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตอย่างไร จึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ ๓ ตามฟ้องของโจทก์ได้ แม้จำเลยที่ ๓ (ผู้ฟ้องคดี) จะรับสารภาพก็ตาม แต่คำพิพากษาดังกล่าวไม่ได้ยกฟ้องเพราะเหตุที่จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา ดังนั้นจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า การกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและได้กระทำการซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๔)^๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบข้อ ๒ วรรคสอง^๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘)^๔ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒/๒๕๖๐)

ให้จำเลยที่ ๕ จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งว่าทั้งอุทธรณ์จำเลยที่ ๕ นั้น แม้พฤติการณ์ดังกล่าว จะถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมรรยาททนายความเป็นสามกรณีแยกจากกัน แต่เมื่อ พฤติการณ์ต่าง ๆ นั้นได้กระทำต่อเนื่องกันตั้งแต่เวลายื่นฟ้อง และทำหน้าที่ในชั้นพิจารณา ของศาลจังหวัด ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่มีการยื่นอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่าโจทก์ ทั้งอุทธรณ์จำเลยที่ ๕ และยังปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหา ยังคงทำหน้าที่เป็นทนายความ ให้ผู้กล่าวหาต่อเนื่องมา และเป็นผู้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แทน ผู้กล่าวหาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่ามีการยกเลิกการเป็นทนายความ ให้แก่ผู้กล่าวหาเมื่อใด กรณีย่อมถือได้ว่า วันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิด มรรยาททนายความ และเมื่อปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันนัดอ่าน คำพิพากษาศาลฎีกา ผู้กล่าวหาได้ไปฟังด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ถูกกล่าวหาเข้าร่วมฟังด้วย วันดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้กล่าวหา รู้ถึงการประพฤติผิดมรรยาททนายความของ ผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น เมื่อผู้กล่าวหาได้ยื่นคำกล่าวหากรณีมีการประพฤติผิดมรรยาท ทนายความตามที่กล่าวมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการยื่นคำกล่าวหา ภายในกำหนดสามปีนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาประพฤติผิดมรรยาททนายความ และ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวหา รู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัว ผู้ประพฤติผิดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำกล่าวหาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กล่าวหาผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ซึ่งประกอบวิชาชีพทนายความ ว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ กรณีผู้ฟ้องคดีว่าจ้างผู้ร้องสอดทั้งสองให้ดำเนินคดีกับจำเลย จำนวน ๕ ราย แต่ผู้ร้องสอดทั้งสองกลับเขียนคำฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งไม่รับฟ้องจำเลยที่ ๒ ถึงจำเลยที่ ๕ ไว้พิจารณา นอกจากนั้น ผู้ร้องสอดทั้งสองยังปิดบังข้อความไม่แถลงข้อเท็จจริงตามรายงาน กระบวนพิจารณา ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๙ ให้ทราบ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้แถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนพิจารณา ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยไม่เป็นความจริงและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีก่อน อันเป็นเหตุให้ศาล มีคำสั่งงดชี้สองสถาน งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย อีกทั้งยังไม่โต้แย้งคัดค้านคำสั่ง ของศาล และไม่เคยแจ้งวันนัดไปศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นอกจากนั้น ผู้ร้องสอดที่ ๒ ไม่ได้นำเสนอ และสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๕ เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งว่าทั้งอุทธรณ์ จำเลยที่ ๕ แล้ว จนกระทั่งต่อมา ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกามีคำพิพากษายืน คณะกรรมการ



มรรยาททนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า การประพจน์ผิดมรรยาททนายความได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ อันเป็นวันที่ผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ อันเป็นวันที่ศาลอุทธรณ์ได้รับสำนวนอุทธรณ์ไว้พิจารณา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นการกล่าวหาเกินกำหนดสามปี นับแต่วันประพจน์ผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีคำสั่งให้ยกคำกล่าวหาตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความได้พิจารณาแล้วมีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความให้ยกคำกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งชี้ขาดดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดที่ให้ยกคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ แล้วเห็นว่า การใช้สิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพจน์ผิดมรรยาททนายความต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ระยะเวลาที่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือทนายความมีสิทธิทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความนั้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิกล่าวหาหรือทนายความรู้เรื่องการประพจน์ผิดมรรยาททนายความ และรู้ตัวผู้ประพจน์ผิดถึงวันที่ยื่นคำกล่าวหาไม่เกินหนึ่งปี และสิทธิกล่าวหาทนายความดังกล่าวต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประพจน์ผิดมรรยาททนายความ ไม่ว่าผู้ที่มีสิทธิกล่าวหาจะรู้เรื่องการประพจน์ผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพจน์ผิดหรือไม่ก็ตาม หากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดดังกล่าวแล้ว สิทธิยื่นคำกล่าวหาทนายความย่อมสิ้นสุดลง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาของผู้ร้องสอดทั้งสองว่าเขียนคำฟ้องไม่ถูกต้อง ปิดบังไม่แถลงข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณา แถลงรับข้อเท็จจริงตามรายงานกระบวนการพิจารณา ไม่ได้แย้งคัดค้านคำสั่งศาล ไม่แจ้งวันนัดไปศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และการที่ผู้ร้องสอดที่ ๒ ไม่ได้นำส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๕ จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งว่าทั้งอุทธรณ์จำเลยที่ ๕ นั้น แม้ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดมรรยาททนายความในสามกรณีแยกจากกัน แต่พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าผิดมรรยาทนั้น ได้กระทำต่อเนื่องกันตั้งแต่เวลายื่นฟ้อง

^๔ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

สิทธิกล่าวหาทนายความตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ที่มีสิทธิกล่าวหาหรือทนายความรู้เรื่องการประพจน์ผิดมรรยาททนายความ และเมื่อรู้ตัวผู้ประพจน์ผิดแต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประพจน์ผิดมรรยาททนายความ

ฯลฯ

ฯลฯ

และทำหน้าที่ในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ร้องสอดที่ ๒ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษายกฟ้อง และเป็น การกระทำที่ต่อเนื่องมาจนกระทั่งวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันที่ศาลอุทธรณ์รับคำอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้นำส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๕ ตามคำสั่ง ของศาลชั้นต้น จนเป็นเหตุให้ศาลอุทธรณ์สั่งจำหน่ายคดีโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๕ ออกจาก สารบบความ โดยที่ผู้ร้องสอดที่ ๒ ยังคงทำหน้าที่ทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องมา ทั้งยังเป็น ผู้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แทนผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดทั้งสองเลิกการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษา ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ร้องสอดทั้งสองเข้าร่วมฟังคำพิพากษาด้วย กรณิจึงฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองทำหน้าที่ทนายความให้ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ดังนั้น พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งสองในฐานะทนายความของผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ต้องดำเนินคดีกับจำเลยที่ ๑ ถึงจำเลยที่ ๕ ในคดีแพ่งให้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในมูลละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงยอมมีหน้าที่ต้องแถลงข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งในตลอดช่วงเวลา ที่รับว่าความให้จนกระทั่งเลิกการทำหน้าที่ทนายความ แต่ผู้ร้องสอดทั้งสองกลับประพฤติผิด มรรยาททนายความโดยการปิดบังข้อความที่ควรแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกค้าความตลอดมา การกระทำของผู้ร้องสอดทั้งสองที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยการปิดบัง ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งแก่ลูกค้าความ ซึ่งเป็นข้อห้ามตามข้อ ๑๒^๕ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ จึงเกิดต่อเนื่องกันในระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ กรณิจึงต้องถือว่า วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ เป็นวันที่ ผู้ร้องสอดทั้งสองประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีสิทธิกล่าวหาเรื่อง การประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ถึงการประพฤติผิดในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๔ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำกล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จึงเป็นการ ยื่นคำกล่าวหาภายในกำหนดสามปีนับแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหา ประพฤติผิดมรรยาททนายความ และภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีสิทธิกล่าวหารู้เรื่อง

^๕ ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๒ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกค้า

(๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี

(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกค้าความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้ง ให้ลูกค้าความทราบ



การประพาศติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพาศติผิดตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ พิจารณาเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไต่ถาม คำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตาม คำพิพากษาว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำกล่าวหาว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ ประพาศติผิดมรรยาททนายความตามรูปเรื่องต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๘๑๗/๒๕๕๙)

๑.๑.๓ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

การเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิกล่าวหา ทนายความว่าประพาศติผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น มีความหมายเพียงว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่อ้างว่าได้รับความเสียหายโดยพินัยจากการกระทำของทนายความ ที่ถูกกล่าวหาเท่านั้น ส่วนการที่ผู้กล่าวหาจะเป็นลูกความของทนายความผู้ถูกกล่าวหา และทนายความผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการประพาศติ ผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความต้อง ไต่สวนหาความจริงต่อไป

ในกรณีที่ทนายความได้มอบฉันทะให้เสมียนทนายความไปยื่น คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การพร้อมทั้งยื่นคำให้การต่อศาล ทนายความผู้นั้น ย่อมต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำของเสมียนทนายความที่ได้กระทำไปในฐานะ ผู้รับมอบฉันทะด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏว่าเสมียนทนายความได้ไปยื่นคำร้อง และคำให้การเกินกว่ากำหนดนัดยื่นคำให้การ เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด ยื่นคำให้การ และเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษาในเวลาต่อมาให้จำเลยแพ้คดี กรณีย่อมถือได้ว่าทนายความดังกล่าวจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี อันเป็นการประพาศติ ผิดมรรยาททนายความต่อตัวความตามข้อ ๑๒ (๑) ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสภาทนายความ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ทนายความคนดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ และการที่สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีคำสั่ง ยินตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

นาง ว. ยื่นคำกล่าวหาต่อสภานายความว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาท นายความ สืบเนื่องจากนาง ว. ซึ่งถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแพ่งคดีเรื่อง เช่าทรัพย์ ขับไล่ ได้ติดต่อกับจำเลยนาย ส. ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานของผู้ฟ้องคดีให้ยุติความแทน และนาย ส. ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่เป็นทนายความคดีนี้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มอบฉันทะให้ เสมียนทนายความเป็นผู้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การและคำให้การคดีดังกล่าว ต่อศาล แต่ปรากฏว่าเสมียนทนายความได้ไปยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ และคำให้การเมื่อพ้นกำหนดนัดยื่นคำให้การ และศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ เป็นเหตุให้ต่อมาศาลมีคำพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวาร และให้ชำระเงินค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ เป็นเหตุให้นาง ว. ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการมรรยาท ทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดฐานจงใจ ขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อบังคับ สภานายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด ๓ ข้อ ๑๒ (๑) จึงมีคำสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการ มรรยาททนายความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาง ว. ได้ว่าจ้างนาย ส. เป็นทนายความ ไม่ใช่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีอำนาจร้องเรียนผู้ฟ้องคดี และความเสียหายของนาง ว. ไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติ ทนายความฯ แล้วเห็นว่า วิชาชีพทนายความมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับกระบวนการยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น ทนายความจึงต้องยึดมั่น จริยธรรมในวิชาชีพ และการควบคุมความประพฤติหรือมรรยาททนายความนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความประพฤติผิดจริยธรรมของวิชาชีพอันจะส่งผลกระทบ

^๖ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๔ บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือทนายความมีสิทธิกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาท ทนายความ โดยทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ

ฯลฯ

ฯลฯ



ต่อกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ดังนั้น การเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่จะกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความนั้น ย่อมมีความหมายว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่อ้างว่าได้รับความเสียหายโดยพฤติการณ์จากการกระทำของทนายความที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความเท่านั้น ส่วนการที่ผู้กล่าวหาจะเป็นลูกความของทนายความผู้ถูกกล่าวหา และทนายความผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์และการกระทำ มีลักษณะเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ นั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความต้องไต่สวนหาความจริงต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นาง ว. จึงมีสิทธิกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ว. ได้ติดต่อว่าจ้างนาย ส. ให้เป็นทนายความแก่ต่างในคดี โดยนาง ว. ได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความไว้โดยมิได้มีการกรอกข้อความใด ๆ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าว ซึ่งใบแต่งตั้งทนายความนั้นมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๖๑^๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังให้เหตุผลในคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความ กรณีจึงถือได้ว่านาง ว. เป็นลูกความของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า เหตุที่ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความเนื่องจากเกรงใจนาย ส. ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงาน เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไม่ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบฉันทะให้เสมือนทนายไปยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การและคำให้การต่อศาล ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับผิดชอบในผลในการกระทำของเสมือนทนายความที่ได้กระทำไปในฐานะผู้รับมอบฉันทะด้วย ดังนั้น เมื่อเสมือนทนายความผู้รับมอบฉันทะจากผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การและคำให้การเกินกำหนดนัดยื่นคำให้การ เป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความต่อตัวความตามข้อ ๑๒ (๑) ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ แล้วการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๑)^๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๑๐/๒๕๕๙)

^๗ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๖๑ การตั้งทนายความนั้น ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวความและทนายความ แล้วยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวน ใบแต่งตั้งทนายนี้ให้ใช้ได้เฉพาะคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ตามที่ได้ยื่นไว้เท่านั้น เมื่อทนายความผู้ใดได้รับมอบอำนาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไม่ว่าในคดีใด ๆ ให้ทนายความผู้นั้นแสดงใบมอบอำนาจทั่วไป แล้วคัดสำเนายื่นต่อศาลแทนใบแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป ตามความในมาตรานี้

^๘ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

(๑) ภาคทัณฑ์

๑.๑.๔ คำสั่งกลับคำชี้ขาดของคณะกรรมการสภาพนายความ

กรณีกล่าวหาทนายความว่า ประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยไม่คืนเงินค่าทนายความตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ว่าจะคืนเงินค่าทนายความให้ หากแพ้คดี นั้น เมื่อในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ได้มีการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย แต่คงมีเพียงผู้กล่าวหาและพยานอื่นที่เป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้นที่ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยไม่มีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลอื่นที่สนับสนุนข้ออ้างของผู้กล่าวหา กรณีจึงไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนให้รับฟังได้ว่า ทนายความผู้ถูกกล่าวหาได้ตกลงรับว่าจ้างว่าความโดยมีข้อตกลงดังกล่าวจริง ฉะนั้น เมื่อทนายความผู้ถูกกล่าวหาได้ทำหน้าที่ว่าความให้ผู้กล่าวหาครบถ้วนแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทนายความซึ่งถือเป็นค่าวิชาชีพตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ดังนั้น การที่ทนายความผู้ถูกกล่าวหาไม่คืนเงินค่าทนายความให้ผู้กล่าวหาจึงไม่เป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ อันจะเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาพนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างให้นาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นทนายความฟ้องคดีเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกับนาย ก. โดยตกลงค่าจ้างเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท แบ่งชำระ ๓ งวด ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินงวดแรกซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท หลังจากระยะเวลาผ่านไปนานปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงขอเงินคืน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกลงจะคืนเงินให้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ก็ไม่มีการคืนตามที่ตกลงกัน ซึ่งคณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องนี้มีพฤติการณ์อันควรให้สอบสวน จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเพื่อพิจารณาสั่งการ ผลการสอบสวนเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับเป็นทนายความให้ผู้ฟ้องคดีโดยรู้ว่าเคยมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทมาก่อนหน้าแล้ว แต่กลับแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีทั้งที่ยังไม่เกิดการโต้แย้งสิทธิ จึงเป็นการประกอบวิชาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความตามข้อบังคับสภาพนายความ



ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ หมวด ๔ ข้อ ๑๘ เห็นควรห้ามทำการเป็นทนายความ มีกำหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งคณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาสำนวนและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน แล้วชี้ขาดว่า การฟ้องคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการไม่คืนเงินตามข้อตกลง เป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ ครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงิน หรือทรัพย์สินอันได้มาโดยมิได้รับความยินยอมของลูกค้า ประพฤติตนฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ หมวด ๓ ข้อ ๙ ข้อ ๑๕ และหมวด ๔ ข้อ ๑๘ จึงให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟังได้เพียงว่ามีการครอบครองหน่วงเหนี่ยวเงินลูกค้าไว้โดยไม่ชอบด้วยเหตุผล จึงมีมติแก้คำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ต่อสมานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาทนายความ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ได้ไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย แต่มีเพียงผู้ฟ้องคดี บุตร และสามีของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ที่ให้ถ้อยคำว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงกับผู้ฟ้องคดีว่า หากไม่ได้ที่ดินถูกรุกล้ำคืนจะไม่คิดค่าทนายความ ซึ่งพยานดังกล่าวเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ฟ้องคดีและมีส่วนได้เสียกับกรณีนี้โดยตรง และไม่ปรากฏพยานเอกสาร และพยานบุคคลอื่นที่สนับสนุนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนให้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีข้อตกลงเช่นนั้นกับผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องนาย ก. ต่อศาลแพ่งขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกรุกล้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจากที่ดินของโจทก์ และได้มีการรื้อถอนตามคำพิพากษาของศาลดังกล่าว ต่อมา นาย ก. ได้ปลูกสร้างต่อเติมบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีอีก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องบุคคลดังกล่าวต่อศาล ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาให้รื้อถอนเฉพาะที่ระบายน้ำฝนออกจากที่ดินของโจทก์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดขอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่นาย ก. ได้คัดค้านการนำชี้แนวเขตของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้ฟ้องบุคคลดังกล่าวขอให้ทำการชี้รังวัดแนวเขตที่ดินพิพาท โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นทนายความฟ้องคดี

ให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งปรากฏว่า คดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้อง กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาย ก. มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินพิพาทโดยมีการฟ้องคดีกันมาก่อน และมีการขอให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการตรวจสอบเขตที่ดินพิพาท แต่ไม่สามารถดำเนินการสอบเขตที่ดินที่แน่นอนได้ เนื่องจากนาย ก. คัดค้านการนำชี้แนวเขต จึงเห็นได้ว่า การฟ้องคดีพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี กรณีถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีการกระทำอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๙^๙ ประกอบข้อ ๔^{๑๐} ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ เมื่อได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีข้อตกลงจะคืนเงินให้ผู้ฟ้องคดีหากแพ้คดี ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่ทนายความให้ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่าทนายความซึ่งถือเป็นค่าวิชาชีพตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่คืนเงิน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ จึงไม่เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๕^{๑๑} ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกลับคำชี้ขาดของคณะกรรมการสภาพทนายความที่มีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓/๒๕๖๐)

^{๙-๑๑} ข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๔ ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ข้อ ๙ กระทำการใดอันเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องคดีกันในกรณีอันหามูลมิได้

ข้อ ๑๕ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

^{๑๒} พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ



๑.๒ เหตุการณ์โดยสังเขป

การใช้อำนาจออกคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต้องกระทำ โดยที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องและออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องออกคำสั่งทางปกครอง และร่วมกันตัดสินใจออกคำสั่งทางปกครองภายหลังจากที่ได้อภิปรายแสดงเหตุผลสนับสนุนและหักล้างซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการจึงเป็นผลของการแสดงเจตนาร่วมกันของบรรดาบุคคลที่ประกอบกันขึ้นเป็นคณะกรรมการคณะนั้นที่ได้แสดงออกมาโดยทราบข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างรอบด้านในการประชุมกันพิจารณาเรื่องที่จะออกคำสั่งทางปกครอง ซึ่งในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาคำร้องขอให้ทบทุนการตรวจข้อสอบแล้วมีมติที่มีผลเป็นการไม่ตรวจสอบคำตอบของผู้ร้องให้ใหม่ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเลยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตลอดจนได้มีการลงมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบและให้คะแนนใหม่ อันเป็นเรื่องที่ที่ประชุมต้องพิจารณาเพื่อออกคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงถือได้ว่าการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องและออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น มติของคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ไม่ตรวจสอบคำตอบใหม่ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้เข้าสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๒ สมัยที่ ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ผลการสอบปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบกลุ่มกฎหมาย